

1500837-48.2018.8.26.0099

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado e resolveram aborda-lo. Ele foi questionado sobre a existência de drogas e admitiu que guardava, na casa, uma porção de maconha.

As testemunhas de defesa, por sua vez, não presenciaram o ocorrido e em seus relatos teceram considerações acerca do fato de ser o acusado usuário de drogas.

O exame ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500837-48.2018.8.26.0099 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500837-48.2018.8.26.0099

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3033967/2018 - DISE-

DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 670506 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO RODRIGO DO PRADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

VISTOS.

DANILO RODRIGO DO PRADO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 26.04.2022, na Rua Principal 20, Maranata, nesta cidade e comarca, por volta de 8 horas, tinha em depósito, para

consumo pessoal, um cigarro de maconha, pesando no total, aproximadamente 1,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O feito foi distribuído, inicialmente, ao JECRIM da comarca. No entanto, não sendo ele localizado, o feito foi redistribuído à Justiça Comum.

Recebida a denúncia em 15.10.2018 (fls.69), o acusado foi citado por edital e o feito foi suspenso (fls.86/87). Posteriormente, o acusado constituiu advogado e ingressou nos autos, retomando-se o feito seu regular andamento (fls.134). A defesa preliminar foi apresentada (fls.154/155).

No curso da instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três de defesa. O réu também foi interrogado.

Encerrada a fase instrutória, as partes se manifestaram em debates orais, ocasião em que a Dra. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, uma vez que comprovadas autoria e materialidade.

O Dr. Defensor, por seu turno, alegou que o acusado nunca mudou de endereço. Requereu o reconhecimento da prescrição. No mérito, alegou a insignificância da droga portada pelo acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, a questão acerca da prescrição já foi devidamente analisada e afastada. Nada mais há para ser deliberado a respeito.

No mérito, a ação penal procede..

A materialidade vem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.07/07), auto de exibição e apreensão de (fls. 08/09), auto de constatação provisória (fls.10/11), exame toxicológico (fls.24/25).

A autoria também é incontestável.

Ao ser interrogado, o acusado admitiu a posse da droga. Disse que foi surpreendido pela polícia e questionado sobre droga. Ele mesmo buscou o entorpecente na sua casa e o exibiu à polícia.

A confissão do acusado vem ratificada pela prova oral produzida nos autos.

Os dois policiais ouvidos em juízo apresentaram a mesma versão. Explicaram que faziam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado e resolveram abordá-lo. Ele foi questionado sobre a existência de drogas e admitiu que guardava, na casa, uma porção de maconha.

As testemunhas de defesa, por sua vez, não presenciaram o ocorrido e em seus relatos teceram considerações acerca do fato de ser o acusado usuário de drogas.

O exame químico toxicológico, por sua vez, concluiu que a droga encontrada com o réu se tratava de maconha.

E de insignificância não se pode falar. O tipo penal no qual o acusado está incurso vem justamente proteger a saúde pública, razão da sua incriminação, não o beneficiando a alegação apresentada.

Neste sentido: "...Alegação de atipicidade da conduta descrita no art. 16, da Lei nº 6368/76 baseada nos princípios da lesividade e intervenção mínima e em relação ao art. 307, do Código Penal, por tratar-se de exercício de autodefesa.

Inadmissibilidade. Substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime aberto. Impossibilidade. O simples fato de ser o réu usuário de substância entorpecente não conduz, necessariamente, à obrigatoriedade da realização do exame de dependência, que, só se justifica, se houver fundada suspeita de que é ele viciado, cabendo ao juiz, em cada caso, avaliar a necessidade de sua realização. Não há que se falar em atipicidade de conduta em relação ao art. 16, da Lei nº 6368/76, visto que o bem tutelado é a saúde pública e não apenas a integridade física do usuário viciado, tratando-se, portanto, de crime de perigo abstrato, cuja razão jurídica da punição é o perigo social que seu comportamento representa, propiciando, com seu proceder, o desenvolvimento da mercancia ilícita de drogas. Sendo típica e antijurídica a conduta do acusado, deve ser condenado também por infração ao art. 307, do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência dos requisitos legais, bem como correto o regime semi-aberto, compatível com as circunstâncias do caso, visto ter o réu péssimos antecedentes. Preliminar rejeitada. Recurso

improvido. Vencido o des. Nildson araujo da cruz. (TJ-RJ; ACr 3441/2002; Cambuci; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Cesar Salomão; Julg. 13/05/2003)

Considerando o crime praticado e, ainda, a finalidade de reeducação da pena; considerando-se ainda que o réu é primário e sem maus antecedentes, aplico ao acusado a advertência sobre os efeitos da drogas.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o acusado DANILO RODRIGO DO PRADO à advertência dos efeitos da droga por infração ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

O acusado fica isento do pagamento das custas, uma vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

Bragança Paulista, 27 de abril de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
-Juíza de Direito-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA